



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/3/CA2

Paraná, 17 de agosto de 2.017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel E. ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. FPA 4841/2016/3/CA2, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE UMPIERREZ, JORGE RAMÓN; MATO ROSS, RODOLFO AGUSTÍN EN AUTOS ´UMPIERREZ, JORGE RAMON; MATO ROSS, RODOLFO AGUSTÍN POR CONTRABANDO ARTÍCULO 863 - CODIGO ADUANERO´"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Rodolfo Agustín Mato Ross y Jorge Ramón Umpierrez, contra la resolución obrante a fs. 1/7 vta., que en lo que aquí interesa, decreta sus procesamientos, por considerarlos prima facie y por semiplena prueba autores penalmente responsables del delito de contrabando de importación, previsto y reprimido por los arts. 863 y 864 inc. "a" del Código Aduanero -Ley 22.415-. El recurso es concedido a fs. 16.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que



da cuenta el acta de fs. 26 y vta., compareciendo en la oportunidad el Dr. Daniel Cedro, en defensa de los imputados Rodolfo Agustín Mato Ross y Jorge Ramón Umpierrez; y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Cedro refiere a los hechos acaecidos y a la declaración indagatoria de sus defendidos. Destaca lo informado por Sotelo y Lavini.

Sostiene que el a-quo descarta la defensa de sus asistidos por entender que resulta inverosímil que un chofer desconozca los trámites que debían seguirse en el caso. Asevera que ninguno de los choferes dijo que desconoce los trámites, que ello no se condice con la realidad. Resalta que desde que se presentó el sistema Maria, el trámite lo realiza el agente transportador, no el chofer personalmente. Afirma que quien termina entregando la documentación a cada uno de los choferes es un mandadero.

Sostiene además que es poco creíble que el chofer haya hecho esa documentación. Indica que el art. 864 del C.A. refiere a las circunstancias especiales, que ese uso debe ser a sabiendas.

Aduce que lo que no se probó es que los choferes tenían conocimiento que la documentación era





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/3/CA2

apócrifa. Agrega que a pesar de que hay cámaras, no se pidieron las filmaciones para ver quien hizo los trámites, como tampoco se indagó acerca de quien hizo la documentación apócrifa.

Por ello, solicita se revoque el auto de procesamiento y se decrete el sobreseimiento. Subsidiariamente pide se decrete la falta de mérito.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General, refiere a los hechos que dan inicio a esta causa, y alude a la resolución de esta Cámara en la incidencia en la que se solicitó la restitución de los camiones.

Alude al delito de contrabando, destacando que se trata de una maniobra compleja, que se necesita división de trabajo y hay varios roles que desempeñar. Refiere a la prohibición de regreso y destaca que el desempeño, la expectativa que guarda el chofer no es simplemente la de la buena conducción. Indica que ellos no solamente deben conducir el vehículo sino que deben presentarse a la Aduana de partida, hacer migraciones desde allí, presentarse en la Aduana de ingreso y luego a la verificación que hacen en Gendarmería Nacional.

Sostiene que los choferes están obligados a realizar una cantidad de trámites, y que si no lo hacen introducen una variable en el transcurso de los



hechos, se convierten en coautores del delito de contrabando.

Alega que la puesta en evidencia de este hecho fue a través de una investigación, de cruces informáticos ante la Aduana. Considera que este dato llama la atención y deberá ser esclarecido; por lo que debe profundizarse la investigación, destacando que ello no alivia la situación de los choferes.

Solicita la confirmación del auto recurrido.

II- Que, las presentes se inician el 6 de junio de 2016, con las actuaciones remitidas por la Aduana de Gualeguaychú, en el marco de un proceso de investigación previa llevado a cabo por la Sección Inspección Operativa a cargo de Fabián E. Lavini y el Administrador de la Aduana, Sr. Edgar Sotelo, en fecha 4 de junio de 2016. En la ocasión se advirtió el ingreso de dos medios transportadores pertenecientes a la empresa "La Sureña S.R.L." de bandera uruguaya, -sospechada de haber ingresado de manera clandestina con anterioridad-, por lo que se trasladaron al kilómetro 28 de la ruta Nacional N° 136 "Paraje Arroyo Verde" y con colaboración de personal de Gendarmería Nacional, procedieron a detener la marcha del camión dominio LTP1578 y semi LTP 4017 conducido por Rodolfo Agustín Mato Ross y camión dominio LTP 5528 y semi LTP 4015





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/3/CA2

conducido por Jorge Ramón Umpierrez. Al solicitarle a los conductores la documentación que acredite el legal ingreso al territorio aduanero, carecían de ella. El Sr. Rodolfo Mato Ross habría presentado formulario MIC -DTA sin intervención aduanera Argentina. Por su parte, Jorge Umpierrez habría presentado la misma documentación presumiblemente apócrifa que avalaría el ingreso al territorio aduanero. De resultas de ello, se procedió a la interdicción de los medios transportadores y a la detención de los ciudadanos uruguayos Mato Ross y Umpierrez.

A raíz de tales hechos, en fecha 15/05/2017, el Juez a-quo decretó el procesamiento de Rodolfo Agustín Mato Ross y de Jorge Ramón Umpierrez, resolución contra la cual se alzó la defensa de los nombrados, dando lugar a esta Instancia.

III- Que, avocado a resolver el recurso interpuesto, se advierte en primer término que la figura atribuida a los imputados es la del delito de contrabando de importación, previsto y reprimido por los arts. 863 y 864 inc. a) del Código Aduanero -Ley 22415-.

Sentado ello se recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico, las normas que definen los delitos aduaneros pertenecen a la Sección XII, Título I del Código Aduanero. Allí, en cinco artículos se



establecen las diferentes conductas que tipifican injustos aduaneros.

Los tipos penales que se establecen en los arts. 863 y 964 definen el contrabando como *sustracción del control aduanero*. El primer modo de cometer esa sustracción del control resulta del ejercicio por parte del sujeto activo del delito, de cualquier ardid o engaño, y en el artículo siguiente se regulan taxativamente, distintos modos de llevar a cabo esa elusión del control de mercaderías, que egresan o ingresan al país.

Así, se ha entendido que “la hipótesis del contrabando simple acuñada en el art. 863 es un tipo de captación, una fórmula genérica y subsidiaria que atrapa aquellas conductas que escapan a la casuística individualizadora del art. 864. Constituye un tipo fijo, pues puede ser cometido sólo de una forma e independiente, porque agota la descripción individualizadora de la conducta en sí mismo” (cfr. Medrano, Pablo; “Delito de Contrabando y Comercio Exterior”, Ed. Lerner Libreros, Buenos Aires, 1991, pág. 205/6). Es decir, que para que se configure este injusto, en su faz objetiva, el sujeto activo del delito tiene que emplear medios ardidosos o engañosos destinados a sustraerse del control aduanero;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/3/CA2

circunstancia que prima facie se observa en las presentes.

Se recuerda que se han invocado las figuras específicas del art. 864, inc. a), que reprime al que *Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos.*

Dicho esto, conforme surge del análisis de las constancias de autos, los camiones interdictados habrían egresado irregularmente de la zona primaria aduanera, iniciando su derrotero eventualmente hacia su destino sin cumplir con los trámites exigibles; presentando -en un caso- formulario sin intervención Aduanera argentina y portando -en el otro caso- documentación que el servicio aduanero predica apócrifa.

Que entiendo que el ingreso en tales circunstancias indica *prima facie* la existencia de maniobras tendientes a burlar el debido control aduanero.

En este sentido, cabe destacar las declaraciones del Administrador de la Aduana, Sotelo, quien indicó los pasos que deberían haber seguido los choferes a fin del ingreso al país de los medios de



transporte; como asimismo, el funcionario Lavini declaró que le solicitó a Gendarmería “una copia de los MIC DTA que hubieren presentado para realizar el trámite de transporte argentino, observando que los mismos no tenían intervención de la aduana Argentina” (cfr. constancias digitalizadas en sistema Lex 100).

En este contexto, y con las características propias de la instancia, solo cabe homologar la resolución venida en recurso.

Sabido es que el art. 306 C.P.P.N., no contiene la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. En efecto, si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

IV- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe hacer notar que la maniobra realizada excedería largamente la actividad de los dos choferes imputados en autos, motivo por el cual deberá el Juez, con la premura del caso, determinar las eventuales responsabilidades por parte del personal aduanero o de Gendarmería Nacional en la salida de los dos vehículos de la zona primaria aduanera, como así también dilucidar todas aquellas cuestiones que presenta la documentación de uno





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4841/2016/3/CA2

de los vehículos en la que se atribuye intervención de personal de la Aduana y a todo evento de auxiliares de dicho servicio.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta en el voto que antecede.

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: Que adhiere a la solución propuesta en el voto que encabeza el Acuerdo.

Asimismo, debe ponerse de resalto que el hecho que se investiga excedería la actividad de los dos choferes imputados en autos, por lo que deberá el magistrado, con la premura del caso, determinar las eventuales responsabilidades de otros partícipes del ilícito; como así también dilucidar todas aquellas cuestiones que presenta la documentación apócrifa.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I-Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Rodolfo Agustín Mato Ross y Jorge Ramón Umpierrez, y en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/7 vta., en cuanto decreta el procesamiento de los nombrados, de conformidad a los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

II-Encomendar al Juez a-quo lo expuesto en el considerando IV.



Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE
CON SU VOTO

ANTE MÍ

GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL
PROSECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 17/08/2017

Alta en sistema: 18/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA

